

Nr. 219 Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an den Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung, z.Hd. Staatssekretär Stuckart. 22. Dezember 1939

R 2/12421, Bl. 3–6 Schnellbrief, Abschrift/Umdruck¹

Beginn:
Beginn:

[Vorlage und Motivierung einer Verordnung über die Vereinheitlichung der Wissenschaftsverwaltung: Verreichlichung der Hochschulen]

Unter Bezugnahme auf das Schreiben meines Herrn Staatssekretärs an den Herrn Stabsleiter des GBV vom 7. Dezember 1939² – WA 3436, RV – und Ihr Schreiben vom 1. Dezember 1939³ – GBV Nr. 994/39–2014 – lege ich in der Anlage den Entwurf einer Verordnung des Ministerrats für die Reichsverteidigung über die Vereinheitlichung der Wissenschaftsverwaltung vor. 69 Abdrucke des Entwurfs sind beigelegt.

Zum Inhalt des Entwurfs bemerke ich folgendes:

Die Notwendigkeit, umgehend zu einer völligen Vereinheitlichung der Wissenschaftsverwaltung und insbesondere zur Übernahme der Hochschulen in die unmittelbare Reichsverwaltung zu gelangen, ist seit langem von allen beteiligten Stellen anerkannt. Die Dringlichkeit dieser Regelung hat sich jetzt im Kriege erneut bestätigt. Die Tatsache, daß zwar bisher die gesamte Personalpolitik auf dem Gebiet der Wissenschaftsverwaltung, sowie die Entscheidung über alle grundsätzlichen Fragen des Studiums, der Ausbildung, der inneren und äußeren Gestaltung der Hochschulen in meinen Händen lag, stand daher in einem von allen beteiligten Stellen mißlich empfundenen Gegensatz zu der Regelung der Zuständigkeit auf dem Gebiete der Haushaltsgestaltung der Hochschulen und ihrer Einrichtungen. Dies hat dazu geführt, daß beispielsweise jetzt im Kriege Schwierigkeiten dann eingetreten sind, wenn ein Hochschullehrer von der einen Hochschule zur anderen

- ¹ Dem RFM übersandt unter Berufung „auf die wiederholt von Ihnen zum Ausdruck gebrachte grundsätzliche Übereinstimmung mit der beabsichtigten Regelung“ und der Bitte, die Zustimmung zur VO „angesichts ihrer Dringlichkeit“ dem GBV unmittelbar mitzuteilen: R 2/12421, Bl. 2. Analoge Abschriften gingen an MD Sommer/StdF und StS Körner/BVJP; R 4901/667, Bl. 311 f. Reinkonzept: ebd. Bl. 307–310 (Schreiben), 301–306 (Entw. mit „Bemerkungen“). Zugleich wandte sich Rust mit Privatdienstschreiben an RFM v. Krosigk, berief sich auf die in „zahlreichen Unterredungen“ gewonnene Überzeugung, „daß auch Sie grundsätzlich die von mir erbetene Regelung für richtig halten“, und warb um Unterstützung in dieser „für die künftige Entwicklung der deutschen Wissenschaft so außerordentlich wichtigen Frage“. Gleichfalls mit persönl. Schreiben kündigte Rust das Vorhaben am 22. 12. dem PrFM Popitz an und nannte es „eine schmerzliche Folge der von mir im übrigen so freudig begrüßten Gesamterregung, [...] wenn Ihre Sachkunde, Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit nunmehr in der Zukunft völlig entbehrt werden müßten“, glaubte aber zu wissen, „daß auch Sie trotz der Auswirkungen auf Ihre nach außen hin in Erscheinung tretende Zuständigkeit die besagte Regelung ebenfalls grundsätzlich für richtig halten. Ich hoffe, daß der Herr Reichsfinanzminister nach Erlaß der Verordnung Ihre Sachkunde und Ihre Mitarbeit sowie die Mitarbeit Ihrer Finanz- und Bauabteilung weiterhin in besonderem Maße einsetzen wird, um so auch nach der Übernahme der Verwaltung auf das Reich die in der preußischen Verwaltung gewonnenen Erfahrungen verwerten zu können.“ Ebd. Bl. 317–320; R 2/12421, Bl. 10–13.
- ² StS Zschintzsch an StS Stuckart, 7. 12. 1939: Antwort auf das Schreiben vom 1. 12. (u. Anm. 3), dessen Befürwortung einer konsequenten Verreichlichung des Hochschulwesens anstelle einer nur kriegsbedingten Verwaltungskonzentration Zschintzsch „mit besonderer Genugtuung“ aufnahm und einen alsbaldigen VO-Entw. dazu ankündigte; R 4901/667, Bl. 216–218. Gegenüber dem RFM hatte der RErzM seine Pläne zur Überleitung der Hochschulen auf das Reich schon mit Schreiben vom 18. 8. 1939 offengelegt; s. R 2/12420, Bl. 164–168.
- ³ StS Stuckart an StS Zschintzsch, 1. 12. 1939: Stellungnahme zu dem vom RErzM am 2. 9. 1939 vorgelegten Entw. einer MRfDRV-„VO über die Vereinheitlichung und Vereinfachung der Verwaltung im Geschäftsbereich des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung“ (Teilabschrift: R 4901/667, Bl. 283 f.). Der GBV empfahl hier, die Wissenschaftsverwaltung gleich ganz auf das Reich überzuleiten, sah aber die Zeit für eine kriegsbedingte Vereinheitlichung im Schulwesen und beim Landjahr, für welche dies ebenfalls vorgeschlagen war, noch nicht gekommen; ebd. Bl. 212–215.

abgeordnet wurde und damit die Frage auftauchte, welches Land für die Weiterzahlung der Bezüge zuständig wäre. Auch im übrigen mußte dieser Zustand, der nur noch auf geschichtliche Ursachen der Entstehung der Hochschulen zurückgeführt werden konnte, bei der Durchführung der einheitlichen Grundsätze und insbesondere bei der Planung auf dem Gebiet des Hochschulwesens als störend empfunden werden.

Die Voraussetzungen für eine unmittelbare Verwaltung und Betreuung des gesamten Hochschulwesens durch das Reich sind⁴ geschaffen:

– 1.

durch die völlige Übernahme der Personalpolitik für die Hochschulen auf das Reich,

– 2.

durch die Übernahme aller grundsätzlichen Anordnungen hinsichtlich der Ausgestaltung der Hochschulen nach innen und außen, der Regelung des Studien- und Ausbildungsganges auf das Reich,

– 3.

durch eine Reihe von Maßnahmen zur Vereinheitlichung der Wissenschaftsverwaltung, von denen ich nur die folgenden besonders hervorheben möchte:

– a)

Das Gesetz über die Besoldung der Hochschullehrer vom 17. Februar 1939 (RGBl. I S. 252)⁵,

– b)

die Verordnung über die Nebentätigkeit der Hochschullehrer vom 18. April⁶ 1939 (RGBl. I S. 797),

– c)

die reichseinheitlichen Richtlinien über die Förderung des Hochschullehrernachwuchses,

– d)

das Gesetz über die besonderen Rechtsverhältnisse der beamteten Lehrer an den wissenschaftlichen Hochschulen vom 9. April 1938 (RGBl. I S. 377)⁷,

– e)

die Reichshabilitationsordnung vom 17. Februar 1939,

– f)

das Gesetz über die Errichtung des Reichsstudentenwerks vom 6. Juli 1938 (RGBl. I S. 802)⁸,

– g)

das Reichsgesetz über die Führung akademischer Grade vom 7. Juni 1939 (RGBl. I S. 985)⁹,

– h)

die reichseinheitliche Regelung des Berufungsverfahrens vom 14. Mai 1938,

die neuen Studien- und Prüfungsordnungen auf allen Studiengebieten.

Weitere Maßnahmen auf diesem Gebiete stehen unmittelbar vor dem Abschluß, so das Reichsgesetz über die Zulassung zum Hochschulstudium¹⁰ und die Reichsassistentenordnung.

Aus Ihrem Schreiben vom 1. Dezember 1939 darf ich folgenden Satz herausheben:

„Da es zweifellos aus Gründen des planmäßigen Einsatzes der Hochschulen für die verschiedenen der Wissenschaft gerade unter den Kriegsverhältnissen obliegenden Aufgaben unerläßlich ist, auf diesem Gebiet die Gesamtverwaltungsführung durch das *Reich* zu sichern, erscheint als der beste und klarste Weg dazu die Übernahme der wissenschaftlichen Hochschulen sowohl in die Verwaltung wie auch auf den Haushalt des Reichs.“

Der für alle deutschen wissenschaftlichen Hochschulen erstrebte Zustand ist bereits erreicht: In Preußen infolge der Tatsache, daß das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volks-

⁴ So hs. im Reinkonzept; in die Abschrift irrtümlich übernommen: wird.

⁵ Anhang, FV 71*.

⁶ In der Vorlage fälschlich: Mai.

⁷ ARH V, Anhang FV 185*.

⁸ ARH V, Anhang FV 361*.

⁹ Anhang, FV 197*.

¹⁰ Vorgelegt als VO des MRfdRV am 16. 2. 1940, aber nicht verabschiedet; s. näher Folgeband, Dok. vom 25. 4. 1940.

bildung zugleich Preußisches Ministerium ist, im Sudetengau durch die Übernahme der Landwirtschaftlichen Hochschule in Tetschen-Liebwerd in die unmittelbare Reichsverwaltung. Für die deutschen wissenschaftlichen Hochschulen im Protektorat Böhmen und Mähren ist die Übernahme für die Reichsverwaltung durch die Verordnung vom 2. August 1939 (RGBl. I S. 1371) bereits vollzogen¹¹. Über die Verwaltung und Betreuung dieser Hochschulen im einzelnen ist mit dem Herrn Reichsprotektor für Böhmen und Mähren bereits eine Vereinbarung erfolgt. Die Einzelheiten sollen abschließend durch einen im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister des Innern und dem Herrn Reichsprotektor ergehenden Erlaß geregelt werden.

Die Übernahme der Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen in der Ostmark steht unmittelbar bevor. Der Entwurf der 6. Verordnung zur Ausführung des Ostmarkgesetzes, dessen Verabschiedung in diesen Tagen zu erwarten sein wird, sieht vor, daß alle wissenschaftlichen Hochschulen und wesentlichen wissenschaftlichen Einrichtungen der Ostmark mir unmittelbar unterstellt werden¹².

Es ist selbstverständlich, daß auch die neuen Hochschulen nicht als Einrichtungen irgendwelcher örtlicher Gebietsverwaltungen, sondern nur als Reichshochschulen entstehen können. Dies gilt sowohl für die in Posen nach dem Willen des Führers zu errichtende deutsche Universität¹³ wie auch für die auf Anordnung des Führers in Linz zu errichtende Technische Hochschule¹⁴.

Zwischen allen beteiligten Stellen besteht hiernach, wie erwähnt, nach den bisherigen Verhandlungen Übereinstimmung darüber, daß die Übernahme der wissenschaftlichen Hochschulen in die unmittelbare Verwaltung des Reichs und in den Reichshaushalt meines Ministeriums eine dringende Notwendigkeit darstellt. Es handelt sich hier nicht etwa um einen Akt im Zuge der Reichsreform, der eine völlig neue Regelung mit sich bringen würde, sondern lediglich um die Vollendung und den Abschluß einer Entwicklung, die durch die oben aufgeführten Maßnahmen bereits in weitestgehendem Umfange vollzogen ist. Die Übereinstimmung der beteiligten Stellen ergibt sich auch aus ihrer äußeren Zustimmung zu den bereits erwähnten Einzelmaßnahmen, wie der Übernahme der deutschen Hochschulen im Protektorat, der Landwirtschaftlichen Hochschule in Tetschen-Liebwerd und der Hochschulen der Ostmark. Darüber hinaus hat vor kurzem Herr Ministerialdirektor Sommer dem Amtschef Wissenschaft in meinem Ministerium, Ministerialdirektor Professor Dr. Mentzel, gegenüber erklärt, daß der Stellvertreter des Führers mit der beabsichtigten Übernahme der Hochschulen in die Reichsverwaltung einverstanden sei¹⁵. Eine gleiche Erklärung wurde seitens des Herrn Staatssekretärs Körner für den Beauftragten für den Vierjahresplan Generalfeldmarschall Göring dem Amtschef Wissenschaft gegenüber abgegeben¹⁶. Die Zustimmung des Herrn Reichsfinanzministers ist wiederholt, beispielsweise bei den Besprechungen über die Durchführung des Ostmarkgesetzes, zum Ausdruck gekommen. Bei dieser Sachlage halte ich angesichts der Dringlichkeit dieser Regelung eine nochmalige Ressortbesprechung für entbehrlich. Ich habe daher Abschrift

¹¹ S. Anhang, FV 269*. Aktenmaterial hierzu in R 2/12429, passim; R 2/12421, Bl. 35–42.

¹² Gemeint ist die 6. VO über die Übertragung von Aufgaben und Befugnissen des Reichsstatthalters in Österreich (Österr. Landesregierung) vom 11. 1. 1940 (RGBl. I S. 52), deren § 7 die Universitäten und Hochschulen dem RErzM unmittelbar unterstellte. Näheres s. R 2/12433.

¹³ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/940.

¹⁴ Vgl. Anhang, FV 42*, 128*.

¹⁵ Ohne Aktennachweis. Schon am 30. 11. 1938 hatte aber ORR Wemmer dem Vorgänger Mentzels, StM Wacker, als Auffassung von RL Bormann bestellt, er halte ebenfalls die Überführung der Hochschulen auf das Reich für notwendig; R 4901/667, Bl. 264. Materialsammlung zu den Überlegungen des RErzM bezügl. der Verreichlichung des dt. Hochschulwesens seit 1935 ebd. Bl. 219 ff.

¹⁶ Am 1. 12. 1939, in welcher Unterredung Mentzel die „Vielzahl von Zuständigkeiten“ beklagte, welche jede Einheitlichkeit der Kriegsmaßnahmen im Hochschulsektor vereitle und „bereits zu größten Schwierigkeiten geführt“ habe: „Auch die Sparmaßnahmen würden an den einzelnen Hochschulen völlig verschieden gehandhabt, so daß an eine Planung und einen Einsatz der Hochschulinstitute für kriegswichtige Forschung nicht zu denken sei.“ Die Stadt Köln habe wegen der Schließung der von ihr getragenen Universität sogar Regreßansprüche an das Reich gestellt. Körner erklärte abschließend, daß auch Göring für den Verreichlichungsplan „zu haben sei, da er mit der Reichsreform nichts zu tun habe, sondern lediglich einen unhaltbaren Zustand beseitige“. Vm. Mentzel, ebd. Bl. 281.

dieses Schreibens und des Verordnungsentwurfs dem Beauftragten für den Vierjahresplan Generalfeldmarschall Göring, dem Stellvertreter des Führers und dem Herrn Reichsminister der Finanzen unmittelbar zugehen lassen mit der Bitte, ihre ausdrückliche Zustimmung Ihnen umgehend mitzuteilen.

Zum Inhalt des Verordnungsentwurfs bemerke ich folgendes:

1. Entsprechend Ihrem Vorschlage habe ich die in dem bisherigen Entwurf in § 6 des Art. 1 aufgeführte Bestimmung über die Konzentration der Förderungsmittel und Förderungseinrichtungen nicht aufgenommen¹⁷. Ich habe dies deshalb getan, um durch eine notwendige Erörterung über diese Fragen die Verabschiedung des Entwurfs im übrigen nicht zu verzögern. Ich behalte mir vor, auf diese Seite der Angelegenheit gesondert zurückzukommen.

2. Bei der nunmehr in § 8 des Entwurfs¹⁸ vorgesehenen Ermächtigung[,] Maßnahmen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der wissenschaftlichen Forschung zu treffen, habe ich, Ihrer Anregung entsprechend, die ursprünglich im Entwurf vorgesehene Ermächtigung an den Herrn Präsidenten des Reichsforschungsrats fallenlassen.

Im übrigen verweise ich auf die in gleicher Anzahl wie die Abdrucke des Verordnungsentwurfs selbst beigefügten Bemerkungen zum Inhalt der Verordnung.

Rust

[Anlage]

Verordnung über die Vereinheitlichung der Wissenschaftsverwaltung
vom ...

Zur Vereinheitlichung der Wissenschaftsverwaltung verordnet der Ministerrat für die Reichsverteidigung für das Gebiet des Großdeutschen Reiches mit Gesetzeskraft was folgt:

§ 1

Die deutschen wissenschaftlichen Hochschulen gehen auf das Reich über.

§ 2

(1) Die beamteten Hochschullehrer und die übrigen Hochschulbeamten sind unmittelbare Reichsbeamte, auch soweit sie bisher Beamte einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts waren.

(2) Die Vorschriften über ihre Besoldung bleiben vorläufig unberührt.

(3) Lehrkräfte der Handelshochschule in Leipzig und der Hindenburg-Hochschule in Nürnberg, deren Dienstverhältnis nicht als Beamtenverhältnis gestaltet ist, können nach Maßgabe der für beamtete Hochschullehrer geltenden Bestimmungen in das Beamtenverhältnis überführt werden.

(4) Die Angestellten und Arbeiter treten in den unmittelbaren Dienst des Reiches.

§ 3

¹⁷ Wortlaut von § 6 im ursprüngl. VO-Entw. (o. Anm. 3) nicht ersichtlich. Lt. GBV-Schreiben vom 1. 12. 1939 (o. Anm. 3) enthielt er eine Anzeigepflicht über den Einsatz öffentl. und priv. Mittel zur Förderung der Studierenden und zentralisierte diese Aufgabe beim Reichsstudentenwerk. Der GBV hielt dies hinsichtlich der „meist aus persönlicher Liebe zur Sache erwachsenen freiwilligen Zuwendungen“ für verfehlt, denn die unvermeidliche Folge werde sein, „daß mindestens die privaten Stellen und Einzelpersonen wie die Gemeinden mit ihren freiwilligen Leistungen sich in kürzester Frist von der Unterstützung der Studierenden vollkommen zurückziehen“.

¹⁸ Gemeint ist offensichtlich § 7.

- (1) Das Reich tritt in alle vermögensrechtlichen Pflichten und Rechte der Länder und der sonstigen öffentlichen Unterhaltsträger der Hochschulen ein, die mit den wissenschaftlichen Hochschulen verbunden sind.
- (2) Grundstücke und bewegliche Sachen der Länder und der sonstigen öffentlichen Unterhaltsträger der Hochschulen gehen in das Eigentum des Reiches über, wenn sie ausschließlich oder überwiegend von den wissenschaftlichen Hochschulen benutzt wurden oder zur späteren Nutzung durch sie bestimmt sind.
- (3) Aus Anlaß des Übergangs von Pflichten und Rechten auf das Reich werden Steuern, Gebühren und andere Abgaben nicht erhoben; bare Auslagen bleiben außer Ansatz.
- (4) Gegenüber dem Grundbuchamt genügt zum Nachweis des Übergangs des Eigentums an Grundstücken die Erklärung des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, daß das Grundstück ausschließlich oder überwiegend von einer wissenschaftlichen Hochschule benutzt oder zur Benutzung durch sie bestimmt sei. Bei sonstigen Rechten ist die Erklärung darauf zu richten, daß das Recht mit der wissenschaftlichen Hochschule verbunden gewesen sei. Der Antrag auf Berichtigung des Grundbuchs ist von dem Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung zu stellen.

§ 4

- (1) Die Anteile der Länder und der Hansestadt Hamburg an den Reichssteuerüberweisungen werden um den Unterschiedsbetrag zwischen den Ausgaben und Einnahmen der Hochschulen (Zuschußbetrag) gekürzt. Hierbei werden die Haushaltsansätze für das Rechnungsjahr zu Grunde gelegt; deren etwaige Kürzung zum Zwecke der Aufbringung des Kriegsbeitrages¹⁹ bleibt dabei außer Betracht.
- (2) Die sonstigen öffentlichen Unterhaltsträger wissenschaftlicher Hochschulen haben dem Reich zum Unterhalt der betreffenden Hochschule einen Beitrag zu leisten, der von den Reichsministern für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, des Innern und der Finanzen festgesetzt wird und den Betrag nicht übersteigen darf, den sie im Rechnungsjahre 1938 aufgewendet haben.

§ 5

- (1) Die deutschen wissenschaftlichen Hochschulen unterstehen dem Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung unmittelbar.
- (2) Er regelt die Verfassung der Hochschulen und ihrer Einrichtungen.
- (3) Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung kann für die örtliche Verwaltung der Hochschulen Kuratoren bestellen. Ihre Aufgaben, Rechte und Pflichten werden besonders geregelt.

§ 6

Ergeben sich bei der Durchführung dieser Verordnung zwischen dem Reiche und den bisherigen Unterhaltsträgern Zweifelsfragen, so entscheidet darüber nach Anhörung des bisherigen Unterhaltsträgers der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen, in Fällen des § 2 im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern.

§ 7

Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung kann zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der wissenschaftlichen Forschung für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen

¹⁹ S. Dok. Nr. 207 Anm. 9.

in seinem Bereich die Organisationsform neu bestimmen, ihnen neue und zusätzliche Aufgaben zuweisen, die Zurückstellung bisher in Angriff genommener Arbeiten anordnen, sowie die Verwendung der vorhandenen Mittel und Einrichtungen neu ordnen.

§ 8

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1940 in Kraft²⁰.

(2) Die zur Durchführung und Ergänzung dieser Verordnung erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erläßt der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministerien²¹.

²⁰ Im Exemplar des RFM neben diesem Datum ein Fragezeichen von MD v. Manteuffel, durch v. Krosigk am Rand korrigiert in: „1. IV.“

²¹ Bereits mit Schreiben vom 23. 12. 1939 nahm PrFM Popitz als erster reserviert Stellung zu dem Vorhaben: Den Übergang der Hochschulen auf das Reich zum 1. 1. 1940 nannte er „völlig ausgeschlossen“ und bestand „vorsorglich“ darauf, daß „die Zuständigkeit meiner Hochbauverwaltung unter allen Umständen gewahrt bleiben muß, da die dort vorhandene Sachkenntnis keinesfalls ersetzbar ist und Ansätze für eine geschlossene Hochbauverwaltung gewahrt bleiben müssen“. R 4901/667, Bl. 321; R 2/12421, Bl. 14. Nach der Jahreswende wurde das Projekt auf Ressortebene doch erst einmal mündlich erörtert: Folgeband, Dok. vom 5. 1. 1940.

Zitierhinweis

Nr. 219 Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an den Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung, z.Hd. Staatssekretär Stuckart. 22. Dezember 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d219>